條文	審查意見
化產品，其使用管理辦法由主管機關另定之。	
第三十條 本府水利局應推廣及鼓勵企業使用再生水，並訂定再生水相關使用規劃。 本市道路與其植栽之澆灌及洗灑以使用回收水為原則。	照案通過。
第五章　淨零綠生活推廣	
第三十一條 本市觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，自中華民國一百十五年起不得免費提供個人衛生用品。	照案通過。
第三十二條 本市有店面之餐飲業應提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。 本市一定規模以上之公私場所販售供現場食用之餐飲禁止提供一次性餐具。但發生傳染病或區域性缺水情事，並經主管機關公告者，不在此限。 前項一定規模、公私場所類別及一次性餐具品項，由主管機關另定之。	照案通過。
第三十三條 本市一定規模以上之公私場所應提供消費者自備非一次性容器優惠，或提供可重複清洗使用之容器（以下簡稱循環容器）供消費者租借。 前項一定規模、公私場所類別、提供循環容器品項及其他相關事項，由主管機關另定之。	照案通過。

條文	審查意見
第三十四條 本市一定規模以上使用一次性塑膠包材或容器包裝商品，並公開陳列販售之業者，應提出資源循環零廢棄執行計畫，經主管機關審查後實施。 前項一定規模及提報執行計畫相關事項，由主管機關公告之。	照案通過。
第三十五條 本府所屬各機關（單位）、學校及本市公營事業機構應全面落實綠色消費，採用具環保標章、節能標章、省水標章、綠建材標章、碳足跡標籤或臺灣木材標章等產品。	照案通過。
第三十六條 本府觀光旅遊局應獎助觀光遊樂業、觀光旅館業、旅館業及民宿業推動低碳旅遊。 前項獎助之對象、資格條件、審核基準、申請程序及其他相關事項，由本府觀光旅遊局另定之。	照案通過。
第三十七條 本府所屬各機關（單位）、學校與本市公營事業機構應推廣淨零永續環境觀念，所有員工、教師及學生每年均應參加二小時之淨零永續環境教育，其學習時數得列入環境教育法所定之環境教育時數。 前項學習時數，應由各機關（構）學校辦理登錄。	照案通過。
第三十八條 淨零永續環境教育應包括下列事項： 一、淨零永續環境教育宣導及活動。 二、編製淨零永續環境教育教材、文宣及	照案通過。

條文	審查意見
手冊。 三、淨零永續環境教育研究及發展。 四、推動淨零永續環境教育國際交流及合作。 五、淨零永續環境教育推廣人員之增能培訓。	
第三十九條 主管機關及本府各目的事業主管機關應鼓勵各區、里、機關、學校、觀光旅館、旅館與宗教場所取得低碳、永續、生態學校、環境教育場域或環保標章等認證，並應推廣溫室氣體減量措施。 本市公務機關及各級學校辦理業務評鑑或評比時，應將淨零永續相關措施執行績效納入評分項目。	照案通過。
第四十條 本市廟宇辦理廟會活動應配合本府宗教優質化政策。 前項宗教優質化政策及相關執行管制方式，由本府民政局另定之。	照案通過。
第四十一條 經主管機關公告指定之處所，應設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，並由設置者負責維護管理。	照案通過。
第四十二條 本市下列餐飲業應設置油水分離設施： 一、達主管機關公告之一定規模者。	照案通過。

條文	審查意見
二、經主管機關公告指定者。 三、其他經主管機關認定污染情形嚴重者。 前項油水分離設施之相關規範，由主管機關另定之。	
第四十三條 為促進本市低碳交通，主管機關及本府各目的事業主管機關得補助下列對象： 一、購買低碳運具之汽車運輸業。 二、車輛改良為低碳運具者。 三、劃設一定比率之低碳運具停車格位或設置低碳運具充（換）電相關設備之民間停車場業。 四、符合政府鼓勵購買低碳運具之資格條件者。 前項相關補助規定，由主管機關、本府交通局及經濟發展局另定之。	照案通過。
第四十四 條 本府所屬各機關（單位、學校及本市公營事業機構每週至少擇定一日為蔬食日，並推廣民眾及私部門採行。 本府所屬各機關（單位）、學校主辦或於其辦公廳舍或校區內辦理之會議、訓練 與 活動，不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯。	一、 修正通過。 **二、 修正第2項文字如下：** 本府所屬各機關（單位）、學校指導辦理、主辦、協辦或於其辦公廳舍或校區內辦理之會議、訓練 與 活動，不 得 提供免洗餐具、包裝

條文	審查意見
	水及一次用飲料杯。
第六章　罰則	
第四十五條 有下列情形之一者，處新臺幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改蔬食日善者，得按次處罰： 一、違反第十條第二項規定，未繳納代金。 二、違反第十條第四項規定，未依本府經濟發展局所定辦法辦理。	照案通過。
第四十六條 有下列情形之一者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第十二條第一項規定，未依能源耗用評定方式公開及標示建築能源耗用資訊。 二、違反第十二條第二項規定，未以在地氣候資料進行能源耗用評估及營運規劃，並應符合能源耗用標準。 三、違反第十四條第一項規定，未提出節能減碳計畫書，或未依提出之節能減碳計畫書辦理。 四、違反第二十九條第二項規定，未提出廢棄物減量計畫，或未依主管機關審核之計畫辦理。	照案通過。

條文	審查意見
第四十七條 有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上一萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第二十條第二項規定，新申請設置之指示或廣告招牌，其照明設備未使用節能燈具，或燈具未符合曝露建議值。 二、違反第三十一條規定，免費提供個人衛生用品。 三、違反第四十二條規定，未設置油水分離設施，或其設施未符合主管機關規範。	照案通過。
第四十八條 有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未完成改善者，得按次處罰： 一、違反第三十二條第一項規定，未提供環保餐具供現場食用之消費者選擇使用。 二、違反第三十二條第二項規定，提供一次性餐具。 三、違反第三十三條第一項規定，未提供消費者自備非一次性容器之優惠，或未提供可重複清洗使用之容器供消費者租借。 四、違反第三十四條第一項規定，未提出資源循環零廢棄執行計畫，或未依主管機關審查之計畫辦理。 五、違反第四十一條規定，未設置飲水機或簡易供水設備供民眾使用，或設置	照案通過。

條文	審查意見
後未維護管理。	
第七章　附則	
第四十九條 本自治條例自公布後六個月施行。	一、照案通過。 二、附帶決議：相關子法在公布後6個月內完成。

臺南市議會第 4 屆第 3 次定期會會議紀錄

法規委員會第 3 次議案審查

時　　間：中華民國 113 年 05 月 17 日(五)14 時 00 分

地　　點：永華小型簡報室

出席議員： (依席次排序)

陳昆和、楊中成、Ingay Tali 穎艾達利、蔡麗青、蔡筱薇、周嘉韋

列席議員：(依席次排序)

林燕祝、許至椿、陳秋宏、蔡宗豪、蔡育輝、吳禹寰、黃麗招、林冠維、蔡蘇秋金

請假議員：(依席次排序)

列席人員：

臺南市政府：

臺南市政府工務局
局長陳世仁
副局長鄒譽名
使用管理科科長紀延儒
養護工程科科長范炅燁

臺南市政府警察局
局長廖宗山
交通警察大隊大隊長施衣峯
組長趙昭樹
警務員陳弘益

臺南市政府交通局
局長王銘德
簡任技正黃俊傑

臺南市政府經濟發展局
專門委員徐國清
工業行政科科長洪麗華

臺南市政府法制處
處長楊璿圓
法制行政科科長曾博欣
編審曾俊傑

有關機關(構)：

本會：

專門委員：黃敏玲

主　　席：李宗翰

記　　錄：王念慈

紀錄內容：

一、議程：審查制定「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案(4-5 臨-法規議提 1)

二、審查結果：

(一)請市府針對本自治條例內容，將議員提案版及市府版本在溪南、溪北各辦一場公聽會，並將公聽會會議紀錄在下次定期會前，函送本會及全體議員，作為下次審查的參考資料。

(二)公聽會應廣為宣傳民眾週知，並邀請本會全體議員、相關社團法人、各區公所(含里長)共同參與，並請市府考量合適之場地及報名機制。

(三)擇定公聽會召開日期，請避開本會臨時會及第 10 屆台日國際交流高峰會會議期間。

散會時間：中華民國 113 年 05 月 17 日(五)14 時 17 分

「臺南市騎樓管理使用自治條例」草案
公聽會會議紀錄

壹、時　間：中華民國113年3月26日(星期二)上午10時

貳、地　點：臺南市議會2樓大會議廳

參、主　席：楊中成議員(法規委員會召集人)

記　錄：王念慈

肆、出列席人員：詳簽到表

伍、進行程序：

一、引言

二、提案人立法說明

三、專家學者發言

(一) 社團法人臺南市建築師公會顏副理事長士哲

(二) 義守大學企業管理學系楊副教授東震

(三) 成功大學都市計畫學系李副教授子璋

四、市府各局處回應

五、機關團體代表、參與者代表回應及綜合討論

六、結語

陸、主席裁示：請臺南市政府提出一版本與旨揭自治條例併案審查。(逐字稿詳後附)

柒、散會：中午12時06分

附錄一、公聽會內容

附錄二、書面意見